Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 6

Negara Indonesia hadir dalam melindung hak dan menegakan kewajiban warga negaranya, baik secara konstitusional maupun prktis, namun keberhasilan perlindungan dan penegakan belum sempurna adanya tantangan seperti ketimpangan akses, pelanggaran HAM dan kurangnya kesadaran warga terhadap kewajiban mereka.

Peran negara dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara :

- Landasan Filosofi hak dan kewajiban
  Negara sebagai institusi hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak asasi warga negara, seperti kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan menyuarakan pendapat, dan hak atas perlindungan hukum.
- Hak dan kewajiban dalam UUD 1945
  Misalnya hak atas Pendidikan pada pasal 31 ayat 1 dan kewajiban menghormati hak asasi orang lain pada pasal 28J ayat 1.
- Hubungan timbal balik antar negara dan warga negara
  Hak warga negara memerlukan pemenuhan oleh negara dan kewajiban warga negara merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap negara.
- Tantangan pemenuhan hak dan kewajiban
  Tidak selalu hak dan kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan sempurna ada tantangan dibalik itu semua seperti, ketimpangan dalam akses Pendidikan, pelanggaran kebebasan berpendapat, serta distribusi fasilitas publik.

Contoh konkretnya :

- Perlindungan Hak Pendidikan
  UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan” Pasal 31 ayat 1 dan negara wajib menyelenggarakan sistem Pendidikan.
- Partisipasi Dalam Bela Negara
  Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
- Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
  Negara membuat regulasi dan Lembaga hukum untuk melindungi HAM warga negara.
- Kewajiban Membayar Pajak dan Menjaga Ketertiban Sosial
  Negara menggunakan pajak untuk membiayai layanan public yang mewujudkan hak warga atas layanan public yang layak.
- Kebebasan Berpendapat dan Berkumpul
  Negara hadir dengan Undang – undang dan Lembaga hukum untuk menegakan kebebasan ini sekaligus membatasi agar tidak melanggar hak orang lain.

Referensi

Modul Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Terbuka

https://cdn-gbelajar.simpkb.id/s3/p3k/PPKN/Modul%20Bahan%20Belajar%20-%20PPKn%20-%202021.pdf